



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1288 del 10/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 del 10/08/2026

PROPOSTA N. 2284 del 10/08/2026

OGGETTO: Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme - aggiornamento al 07/08/2026

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso:

-che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "Procedure per l'affidamento" e l'art. 1 dell'allegato II.1 al codice, dispongono che le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici, per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al nuovo Codice e nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice;

-che l'articolo 3 dello stesso allegato rubricato "Elenchi di operatori economici" disciplina, tra l'altro, le modalità di costituzione e gestione degli elenchi dei prestatori di lavoro e fornitori di beni e servizi;

Richiamate:

-la determinazione n. 196 del 16/10/2023 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione e tenuta dell'elenco di operatori economici per l'affidamento degli appalti di beni, lavori e servizi ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. 36/2023 nonché i relativi allegati;

-la determinazione n. 480 del 12/04/2024 mediante la quale si è proceduto all'istituzione dell'elenco di operatori economici del Comune di Lamezia Terme da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di appalti di forniture, lavori e servizi ai sensi dell'art. 50 D. Lgs n. 36/2023, all'approvazione delle linee guida ed all'approvazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di OO.EE. da invitare alle procedure di affidamento di lavori di importo pari o inferiori ad euro 500.000,00 e di servizi e forniture di importo pari ad euro 221.000,00 ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. E) e art. 14 comma 1 lett. C) D.Lgs 36/2023;

-la determinazione dirigenziale RS n. 104 del 16/03/2026 avente ad oggetto : Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme - aggiornamento al 12.03.2026;

Preso atto delle richieste di iscrizione all'albo correttamente pervenute entro il 07/08/2026, sulla base della pubblicazione dell'avviso e della relativa documentazione;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento dell'Elenco di OO. EE. (detto anche Albo dei fornitori) in questione ammettendo allo stesso esclusivamente le istanze pervenute correttamente;

Stabilito che l'Albo dei fornitori del Comune di Lamezia Terme è del tipo "aperto", poiché l'iscrizione potrà essere presentata, rinnovata o aggiornata in qualsiasi momento dagli OO.EE.;

Dato atto che la sottoscrizione della presente determinazione ai fini della sua adozione costituisce altresì, attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 comma 3 del regolamento comunale per i controlli interni;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147- bis comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto dirigente e responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Accertato che la presente determinazione non ha riflessi economici sul bilancio comunale ma serve esclusivamente alla formazione di un albo di fornitori di fiducia dell'Ente;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di aggiornare** l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori di importo pari o inferiori ad euro 500.000,00 e di servizi e forniture di importo pari ad euro 221.000,00 ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. E) e art. 14 comma 1 lett. C) D.Lgs 36/2023;
2. **di stabilire** che l'elenco aggiornato sulla base delle richieste pervenute entro 07/08/2026 a seguito di avviso pubblico, verranno pubblicati nel sito web del Comune di Lamezia Terme e nella sezione Amministrazione Trasparente *Bandi e Contratti*;
3. **di dare atto** che le finalità dell'istituzione e aggiornamento dell'Elenco di cui trattasi nonché le modalità di tenuta, sono esclusivamente quelle indicate nell'Avviso pubblico approvato con

Determinazione n. 196 del 16/10/2023 e n. 480 del 12/04/2024, e successivi aggiornamenti , che qui vengono integralmente richiamate.

4. **di dare atto**, altresì, che la tenuta dell'Elenco e del suo aggiornamento è a cura del Responsabile del SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE;
5. **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente all'elenco degli operatori economici che, alla data del presente provvedimento, hanno fatto richiesta di iscrizione e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme e nella Sezione Amministrazione Trasparente - *Bandi e Contratti*;
6. **di specificare** che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;
7. **di precisare** altresì che la Responsabilità Unica del Progetto è trattenuta dallo scrivente ing. Pasqualino Nicotera.
8. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e D.Lgs.36/2026), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
10. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2284 del 10/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 10/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.